

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן
איימן עודה
עופר כסיף

פ/3213/25

הצעת חוק הרשויות המקומיות (יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות), התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות" – מי שמונה לפי חוק זה להיות יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות;

"מועצה לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות" – מועצה, ועדה או גוף אחר המייצגים את מי שפועלים לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות בתחום הרשות המקומית;

"נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" – הנציבות כמשמעותה בפרק ו' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998¹;

"רשות מקומית" – עירייה או מועצה מקומית;

"השר" – שר הפנים.

2. חובת מינוי יועץ

(א) רשות מקומית תמנה יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות.

לקידום מעמד

אנשים עם מוגבלות

(ב) יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות ייבחר בדרך של מכרז, ומינויו יוצג בפני מועצת הרשות המקומית; מונה יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות, תודיע על כך הרשות המקומית לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ותעביר לה עותק של כתב המינוי.

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.

(ג) היקף המשרה של היועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות ייקבע בהתחשב, בין היתר, במספר התושבים ובמספר היישובים שבתחום הרשות המקומית.

(ד) הדרגות הצמודות למשרת יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות יהיו מקבילות, לכל הפחות, לדרגות הצמודות כדין למשרת מנהל מחלקה באותה רשות המקומית.

(ה) מונה עובד מקרב עובדי הרשות המקומית למלא את תפקיד יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות נוסף על תפקיד אחר שהוא ממלא באותה רשות, תהיה דרגתו כאמור בסעיף קטן (ד) או הדרגה שהייתה צמודה כדין לתפקידו ערב המינוי, בתוספת דרגה אחת, לפי הגבוהה.

(ו) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי להקנות זכאות לדרגות כאמור בו במשרה אחרת, אלא אם כן היועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות מילא תפקיד זה במשך חמש שנים או יותר.

(ז) חדל יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות ברשות מקומית למלא את תפקידו דרך קבע, תפעל אותה רשות מקומית בלא דיחוי למינוי יועץ חדש.

(ח) לא מינתה רשות מקומית יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות בתוך שלושה חודשים מיום שהיועץ הקודם חדל למלא את תפקידו, יורה השר לאותה רשות מקומית למנות יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות בתוך שלושה חודשים; לא מונה יועץ כאמור, ימנה השר בלא דיחוי יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות לאותה רשות מקומית, אשר מתקיימים בה תנאי הכשירות לפי סעיף 3; יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות שמינה השר יכהן עד למינוי יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות בידי הרשות המקומית לפי הוראות סעיף זה.

(ט) על מינויו וכהונתו של היועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות ברשות המקומית יחולו ההוראות החלות על עובדי אותה רשות מקומית.

(א) לא ימונה ליועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות אלא מי שנתקיימו בו כל אלה:

3. תנאי כשירות
והכשרה מקצועית

(1) הוא בעל תואר אקדמי מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958², או תואר אקדמי שהוא שווה ערך לתואר אקדמי בישראל מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהוא מוסד מוכר במדינתו או תעודה המעידה על סיום לימודים אחרים המוכרים בישראל כשווי ערך לעניין דרגת שכר אקדמית;

(2) הוא בעל ניסיון מקצועי או מעשי מוכח של שלוש שנים בתפקיד ניהולי או ציבורי או בעיסוק בתחומים הנוגעים למעמד אנשים עם מוגבלות;

(3) יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות יקבל, בתוך זמן סביר מתחילת כהונתו, הכשרה מקצועית בתחומי הפעולה של התפקיד; נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תאשר את תכנית ההכשרה המקצועית ותהיה אחראית לביצועה.

(א) תפקידיו של יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות הם לפעול בתחום הרשות המקומית, בקרב אוכלוסיית הרשות המקומית ועובדיה, לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות והכלתם בתוך החברה, לביעור ההפליה נגד אנשים עם מוגבלות ולמניעת הדרתם מהמרחב הציבורי (בחוק זה – תחומי הפעולה של התפקיד).

4. תפקידי היועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות

(ב) לשם ביצוע תפקידיו ינקוט היועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות, בין השאר, פעולות אלה:

(1) מעורבות בהתוויית המדיניות של הרשות המקומית, בתיאום עם ראש הרשות המקומית ומועצת הרשות המקומית, לשם קידום תחומי הפעולה של התפקיד;

(2) פיקוח על ביצוע המדיניות כאמור בפסקה (1) ועל הקצאת המשאבים לשם כך;

(3) בחינת ההשלכות של החלטות הרשות המקומית הנוגעות לתחומי הפעולה של התפקיד, והגשת חוות דעת בדבר ההשלכות האמורות;

(4) איתור צרכים וקבוצות אוכלוסייה ברשות המקומית בתחומי הפעולה של התפקיד לשם הכנת תכניות המתאימות להם;

(5) הרחבה ושיפור של שירותים קיימים בתחומי הפעולה של התפקיד;

² ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

(6) שיתוף פעולה עם אנשים, גופים וארגונים הפועלים בתחומי הפעולה של התפקיד;

(7) איסוף מידע ונתונים הנוגעים לתחומי הפעולה של התפקיד, לרבות בכל הנוגע לתנאי התעסוקה והשכר של אנשים עם מוגבלות;

(8) טיפוח תודעה ציבורית בתחומי הפעולה של התפקיד באמצעות חינוך, הדרכה והסברה.

5. כפיפות, סמכות ודיווח (א) במילוי תפקידיו כיועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות, יהיה היועץ כפוף במישרין לראש הרשות המקומית.

(ב) פעלה ברשות מקומית מועצה לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות, יקיים היועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות את הקשר בין המועצה לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות לבין הרשות המקומית וראש הרשות.

(ג) היועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות יפעל בתיאום עם ראש הרשות המקומית, להתוויית מדיניות לקידום מעמדם של אנשים עם מוגבלות בתחום הרשות, לביצועה ולהקצאת משאבים לשם כך; פעלה ברשות המקומית מועצה לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות, יפעל היועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות כאמור יחד עם המועצה לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות.

(ד) היועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות ידווח, מדי שנה, לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ולמועצת הרשות המקומית שבה הוא עובד, על פעולותיו, על המדיניות שהוא מיישם ועל המשאבים העומדים לרשותו.

(ה) נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תכלול בדו"ח השנתי שהיא מגישה לפי סעיף 19מז לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998, סיכום של הדוחות שהוגשו על ידי היועצים לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות באותה שנה; בדיווח יצינו מספר הדוחות שהוגשו באותה שנה, סיכום הפעולות של היועצים והממצאים העיקריים העולים מהדוחות.

6. חובת הזמנה לשיבות (א) היועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות יוזמן לכל ישיבה של מועצת הרשות המקומית ושל כל ועדה מוועדותיה ותינתן לו הזדמנות להביע את עמדתו בעל פה או בכתב לפני קבלת כל החלטה הנוגעת לתחומי הפעולה של התפקיד, לתושבי הרשות המקומית או לעובדי הרשות המקומית.

(ב) יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות או עובד הרשות המקומית שהוא הסמיך לכך זכאים להשתתף בישיבות מועצת הרשות המקומית ובישיבות הוועדות שבהן מתקבלות החלטות הנוגעות למצבת כוח האדם ברשות המקומית, לרבות בוועדות מכרזים.

(ג) ביקש חבר מועצת הרשות המקומית שהיועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות יחווה את דעתו בנושא העומד על סדר יומה של מועצת הרשות המקומית, תינתן ליועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות הזדמנות לחוות את דעתו בעניין.

7. העברת היועץ מתפקידו (א) לא יועבר יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות מתפקידו, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר העברתו מהתפקיד יידון באותה ישיבה ולאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו בפני המועצה.

(ב) הודעה על כוונה להעביר יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות מתפקידו ועל מועד ישיבת המועצה שבה תידון העברתו מהתפקיד תימסר לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד ישיבת המועצה בעניין.

8. הוראת ביצוע בתוך חמישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה תמנה הרשות המקומית יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות בהתאם להוראות חוק זה; לא מינתה הרשות המקומית יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות כאמור, יחולו הוראות סעיף 2(ח).

9. ביצוע ותקנות השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

ד ב ר י ה ס ב ר

בשל חיוניות הייעוץ בתחומים הנוגעים למעמד אנשים עם מוגבלות, מוצע לחייב בחוק את הרשויות המקומיות למנות יועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות, בדומה לחובה הקבועה כיום לגבי יועצת לקידום מעמד האישה.

כדי להתחשב ברשויות מקומיות שתקציבן לא מאפשר הוספת משרות, מוצע לאפשר לרשות מקומית להטיל את תפקיד היועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלות על עובד הרשות, נוסף על תפקיד אחר שהוא ממלא.

עוד מוצע לקבוע בסעיפים 3 ו-4 כי היועץ יהיה כפוף במישרין לראש הרשות המקומית, וכי יתמנה לתפקיד מי שהוא בעל רקע אקדמי או ניסיון מקצועי או מעשי של שנתיים לפחות בתחומים הנוגעים למעמד אנשים עם מוגבלויות.

תפקידו של היועץ לקידום מעמד אנשים עם מוגבלויות יהיה להתוות, בתיאום עם ראש הרשות המקומית, מדיניות לקידום מעמד אנשים עם מוגבלויות בתחום הרשות ולפעול לביצועה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' באייר התשפ"ג (01.05.2023)

